ТАНИЛЦУУЛГА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай хуулийн төслийн талаар

Монгол Улс 1961 онд НҮБ-ын гишүүнээр элссэн бөгөөд Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын үзэл санааг дэмжиж улмаар хүний эрхийн талаарх 40 гаруй олон улсын гэрээ, конвенц, тэдгээрийн нэмэлт протоколд нэгдэн орж соёрхон баталсан. 1992 оны Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хоёрдугаар бүлэгт Хүний эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулснаар хүний эрхийг хууль, тогтоомжоор нарийвчлан зохицуулж байна. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 1993 оны 48/134 дүгээр тогтоолоороо батламжилсан "Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын талаарх зарчмууд буюу Парисын зарчмууд"-ад нийцүүлэн Улсын Их Хурлаас 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийг баталсан, шинэчилсэн найруулгыг 2020 онд баталсан бөгөөд 8 бүлэг, 41 зүйлтэй бөгөөд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш 3 жил гаруй хугацаанд 3 заалт шинээр нэмж, 13 заалтад өөрчлөлт оруулсан байна. Ингэхдээ Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсантай холбоотойгоор 2 заалт шинээр нэмж, 2 заалтад, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль батлагдсантай холбоотой 1 заалт нэмж, 9 заалтад, Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль батлагдсантай холбоотой 2 заалтад, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсантай холбоотойгоор 2 заалтад тус тус өөрчлөлт оруулсан байна.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлснээс хойших хугацаанд тус хуулийн зарим зохицуулалт зорилгодоо нийцэхгүй, практикт хэрэгжихэд хүндрэлтэй, хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл, зөрчилтэй байгаа тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд зарим нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлага хууль хэрэгжүүлэх явцад үүсэж байна.

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийг боловсронгуй болгох, хуулийн биелэлтийг үр дүнтэй хангах үүднээс дараах асуудлыг хуулийн төсөлд тусгаж хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хэлбэрээр боловсруулах бөгөөд зарчмын шинжтэй дараах зохицуулалтуудыг тусгана. Үүнд:

- Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Хүний эрх хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн гишүүний үйл ажиллагааг тогтвортой, үр нөлөөтэй хэрэгжих боломжийг бүрдүүлж, хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах механизмын зорилгод нийцүүлнэ;
- Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргыг Комиссын гишүүд дотроосоо нэр дэвшүүлэн олонхын саналаар сонгодог байх олон улсын туршлагад нийцүүлэн өөрчилнө;
- Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд заасан гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг нарийвчлан зохицуулна;
- Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгож, Комиссын чиг үүргийн хүрээнд үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангаж, давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгана.

Хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон холбогдох бусад хууль, уг хуулийн төслийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн боловсруулсан бөгөөд төсөлтэй холбогдуулан Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулав.

<u>ТӨСӨЛ</u>

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

Нэг. Хуулийн төсөл боловсруулах үндэслэл, шаардлага

1.1.Хууль зүйн үндэслэл

Монгол Улс 1961 онд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага (цаашид “НҮБ” гэх)-ын гишүүнээр элссэн бөгөөд Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын үзэл санааг дэмжиж улмаар 1974 онд Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактад тус тус нэгдэн орсноос хойш хүний эрхийн талаарх 40 гаруй олон улсын гэрээ, конвенц, тэдгээрийн нэмэлт протоколд нэгдэн орж соёрхон баталсан. Түүнчлэн 1992 оны Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хоёрдугаар бүлэгт хүний эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулснаар хүний эрхийг хууль тогтоомжоор нарийвчлан зохицуулж байна.

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 1993 оны 48/134 дүгээр тогтоолоороо батлалсан "(Парисын зарчмууд) буюу Хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын талаарх зарчмуудад нийцүүлэн Улсын Их Хурлаас 2000 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийг батлалсан бөгөөд тус хуульд 2002, 2003, 2011, 2015 онд нийт 5 удаа нэмэлт, өөрчлөлт орж, 2020 онд уг хуулийн шинэчилсэн найруулгыг батлалсан.

Өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) нь 8 бүлэг, 41 зүйлтэй бөгөөд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлснээс хойш 4жил гаруй хугацаанд 3 заалт шинээр нэмж, 13 заалтад өөрчлөлт оруулсан байна. Ингэхдээ Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсантай холбоотойгоор 2 заалт шинээр нэмж, 2 заалтад, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль батлагдсантай холбоотой 1 заалт нэмж, 9 заалтад, Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль батлагдсантай холбоотой 2 заалтад, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга батлагдсантай холбоотойгоор 2 заалтад тус тус өөрчлөлт оруулсан байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд хүний эрхийн үндэсний тогтолцооны бүрдэл, байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа, Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах ажиллагааг Парисын зарчим нийцүүлэн ил тод, нээлттэй зохион байгуулах, Комисс үйл ажиллагаагаа хараат бусаар хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийн хязгаарыг Улсын Их Хурлаас тогтоох, Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан заавал биелүүлдэг байх, Комиссын гишүүний гомдол шийдвэрлэх ажиллагааны явцад түүнийг төлөөлөн ажиллах Тамгын газрын албан хаагчдын мэдээлэл цуглуулах, гомдол шалгах ажиллагааны явцад хэрэгжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг баталгаажуулах, Комиссын хуралдааны шийдвэрийг хамтын зарчмаар гаргах зэрэг зарчмын өөрчлөлтүүдийг тусгасан.

Түүнчлэн, Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг НҮБ-ын конвенц, түүний нэмэлт протоколын суурь үзэл баримтлалд нийцүүлэн Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн Долдугаар бүлэгт эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, эрүү шүүлтээс урьдчилсан сэргийлэх үйл ажиллагааны чиг үүрэг,

гишүүний бүрэн эрх, эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх нэгжид хамаарах эрх зүйн зохицуулалтыг хуульчилсан.

Монгол Улсын Их Хурлаас Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр баталж, мөн оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхэлж дагаж мөрдөж байна. Тус хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэд хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн эсэх талаар дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий орон тооны бус Хүний эрх хамгаалагчийн хороо ажиллах бөгөөд Комиссын хүний эрх хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн гишүүн тус хорооны дарга байхаар хуульчилсны дагуу Комисс хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Монгол Улсын Их Хурлаас Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр баталж 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн даган мөрдөж байгаа бөгөөд Комисс тус хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасан хүний хувийн мэдээллийг хамгаалахтай холбоотой бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж байна.

1.2.Практик үндэслэл

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлснээс хойших хугацаанд тус хуулийн зарим зохицуулалт давхардалтай, өөр хоорондоо зөрчилтэй, хоёрдмол утга санаа агуулсан, зарим заалт нь Төсвийн тухай хуулийн холбогдох зүйлтэй зөрчилдөж байгаа тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд зарим нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлага хууль хэрэгжүүлэх явцад үүсэж байна.

Монгол Улсын Их Хурлын “Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал батлагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан Улсын Их Хурлын хүндэтгэлийн хуралдаантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 2023 оны 114 дүгээр тогтоолын 1-д заасны дагуу Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлд заасныг баримтлан Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 11 зүйлийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийсэн. Тус үнэлгээгээр хуулийн зарим зохицуулалт нь бусад хууль тогтоомжийн зүйл, заалттай зөрчилтэй, давхардалтай чиг үүргээ хэрэгжүүлэх төсвийг үндэслэлтэйгээр тооцоолон батлах, Комиссоос бусад байгууллагатай харилцах тогтолцоог нарийвчлан тодорхойлох, гомдол, мэдээлэл шийдвэрлэх ажиллагааг нарийвчлан зохицуулах шаардлагатай асуудлууд байгаа тухай дүгнэсэн байна.

1.2.1 Хүний эрх хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн гишүүний бүрэн эрхийн хугацааны талаар:

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6 дахь хэсэгт “...Хүний эрх хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн гишүүнийг Комиссын гишүүд дотроосоо нэг жилийн хугацаагаар олонхын саналаар нууц санал хураалтаар зөвхөн нэг удаа сонгоно.” гэж жил бүр өөр гишүүн хүний эрх хамгаалагчийн асуудал хариуцахаар зохицуулсан байна. Энэ нь хууль сахиулах байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагатай тогтвортой хамтран ажиллах, хуулийн хэрэгжилтийг тууштай хангах, хүний эрх хамгаалагчид үйл ажиллагаагаа хэвийн,тасралтгүй, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүсгэж болзошгүй байх тул тухайн асуудал хариуцсан гишүүнийг 3 хүртэлх жил дагнан ажиллахаар зохицуулах нь хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангах нөхцөл болно.

1.2.2. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын томилгооны хүрээнд:

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4-т “Комиссын даргыг гишүүдийн дотроос Улсын Их Хурлын даргын санал болгосноор зургаан жилийн хугацаагаар Улсын Их Хурал нэг удаа томилно.” гэж заасан. Энэ зохицуулалт нь түүний бие даасан байдлыг өмнөх хууль тогтоомжид заасан зохицуулалтаас дээрдүүлсэн боловч даргыг УИХ-ын дарга санал болгосноор УИХ-аас томилж байгаа нь дотоод ардчиллыг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг хязгаарлаж байгаа тул олон улсын сайн туршлагын дагуу Комиссын даргыг гишүүд дотроосоо нэр дэвшүүлэн саналаа нууцаар хурааж, олонхын санал авсан байдлаар томилох, мөн гурван жилийн хугацаатай болгох нь Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын хараат бус, бие даасан байдлыг хангах хуулийн зорилгод нийцнэ.

1.2.3. Гомдол, мэдээлэлд тавих шаардлагын хүрээнд:

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсэгт “Комисс мөрдөн шалгах ажиллагаа, шүүхийн шатанд байгаа болон хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэрэг, маргааны талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авахгүй” гэж заасан нь процессын эрхийн зөрчилтэй холбоотойгоор Комисст гомдол гаргах боломжийг бүхэлд нь хязгаарласан байна.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн гомдол, мэдээлэл шийдвэрлэхтэй холбогдсон Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд 25.1.2-д гомдол, мэдээлэл гаргагч, холбогдох иргэнийг дуудан ирүүлэх, 25.1.5-д тусгай мэдлэг шаардагдсан тохиолдолд шинжээч томилж дүгнэлт гаргуулах, 26.1.4-д талуудыг эвлэрүүлэн зуучлах харилцааг тус тус зохицуулсан боловч хэрэгжүүлэх механизм, үе шат, дараалал тодорхойгүй байх тул процедур, хариуцлагын талаарх зохицуулалтыг нарийвчлах хэрэгтэй байна.

1.2.4. Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагааны үндэсний тогтолцоо болон албан тушаалтан, нэгжийн эрх зүйн байдал, бүрэн эрхийн хүрээнд:

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш 3 жил гаруй хугацаанд тус хуулийн зарим зүйл, заалт өөр хоорондоо зөрчилдөж улмаар Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хүний эрхийг хамгаалах, дэмжих чиг үүрэг бүхий хараат бус үндэсний байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд чиг үүргийн давхардлыг бий болгож байна.

Монгол Улс Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенцын нэмэлт протоколд нэгдэн орсны хувьд эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний механизм буюу эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний тогтолцоо бий болгох үүрэг хүлээсэн. УИХ-аас 2020 онд Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуулийг батлахдаа олон улсын жишгээр эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийг ХЭҮК-ын мандатад хамааруулан байгуулсан. Энэ нь тус конвенцын Нэмэлт протоколын агуулгад нийцсэн бөгөөд өөрөөр хэлбэл, ХЭҮК-ыг эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх байгууллагаар томилсон, энэхүү чиг үүргээ тус асуудал эрхэлсэн гишүүнээр дамжуулан хэрэгжүүлэх, гишүүн нь тухайн чиг үүрэг, дагнасан үйл ажиллагааны хувьд хараат бус, бие даасан байх агуулгатай байна.

Түүнчлэн Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу ХЭҮК-ын дарга төсвийн ерөнхийлөн захирагч бөгөөд Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.1-д зааснаар Комиссыг дотоод, гадаад харилцаанд төлөөлөх, мөн зүйлийн 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6 дахь заалтуудын дагуу Тамгын газрын даргыг

томилж, чөлөөлөх, дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх, дотоод үйл ажиллагаатай холбогдсон дүрэм, журам баталж мөрдүүлэх зэрэг бүрэн эрхтэй байна.

Харин Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлд эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний бүрэн эрхийг тусгасан байх бөгөөд 34 дүгээр зүйлийн 34.1.9-д “эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх нэгжийн даргыг томилох, чөлөөлөх” гэж заасан нь Комиссын Тамгын газрын даргын, 34.1.10-д “эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх нэгжийн дотоод зохион байгуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх”, 34.1.11-д “эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх нэгжийн дотоод үйл ажиллагаатай холбогдсон дүрэм, журам баталж мөрдүүлэх” гэж тус тус заасан нь эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх хүрээнд тус нэгжийн үйл ажиллагааны бие даасан байдлыг хангах боломж олгосон зохицуулалт гэж үзэж болох боловч Комиссын даргын бүрэн эрхтэй чиг үүргийн хувьд давхардал үүсгэж байна.

Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, мэдээлэл хаалттай, ажлын уялдаа холбоо, зохион байгуулалт хангагдахгүй байгаагаас аливаа байгууллагад Комиссын гишүүний хяналт шалгалт, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд хийгдэж буй мониторинг нь Комиссын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог алдагдуулж, зарим талаар давхцал үүсгэж байна. Тухайлбал, Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний хуулиар хүлээсэн чиг үүргийнхээ хүрээнд холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд Зөвлөмж хүргүүлэхдээ Комиссын бусад гишүүдийн чиг үүрэгт хамаарах эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн зэрэг өргөн хүрээний асуудлыг хамааруулж байгаа нь чиг үүргийн давхцалыг бий болгож байна.

Дээрх хууль зүйн болон практик хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах шаардлагатай байна.

Хоёр. Хуулийн төслийн бүтэц, зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээ

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийг боловсронгуй болгох, хуулийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс дараах асуудлуудыг хуулийн төсөлд тусгаж хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хэлбэрээр боловсруулна. Үүнд:

1. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Хүний эрх хамгаалагчийн асуудал эрхэлсэн гишүүний үйл ажиллагааг тогтвортой, үр нөлөөтэй хэрэгжих боломжийг бүрдүүлж, хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах механизмын зорилгод нийцүүлнэ;
2. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргыг УИХ-ын дарга санал болгож, УИХ-аас томилж байгааг Комиссын гишүүд дотроосоо нэр дэвшүүлэн сонгодог байх олон улсын туршлагад нийцүүлэн өөрчилнө;
3. Хүний эрхийн Үндэсний Комисст ирүүлсэн гомдол, мэдээллийг Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуульд заасан гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг нарийвчлан зохицуулна;
4. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны эрх зүйн байдлыг тодорхой болгож, Комиссын чиг үүргийн хүрээнд үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангаж, давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгана.

Гурав. Хуулийн төсөл батлагдсаны дараа үүсэж болох нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн үр дагаврын талаар

Хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл батлагдсанаар Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтын хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг бие даасан, хараат бус хүний эрхийн үндэсний байгууллагын эрх зүйн зохицуулалтыг олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээнд нийцүүлж, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангаж, хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгана.

Дөрөв. Хуулийн төсөл нь бусад хууль тогтоомжтой хэрхэн уялдах талаар

Хуулийн төслийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд нийцүүлэх бөгөөд энэ хуулийн төсөлтэй холбогдуулан Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулна.